МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
САНАЛ

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2021.05.14 № 1/04

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
ЛУВСАННАМСРАЙН ОЮУН-ЭРДЭНЭ
ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг цар тахлаас хамгаалах, улс орны эдийн засаг, нийгмийн амьдралыг хэвийн горимд оруулахад дархлаажуулалт нэн чухал бөгөөд Ковид-19 халдварын эсрэг вакцины нөөцийг бүрдүүлэх, хүн амыг дархлаажуулах талаар Засгийн газраас авч байгаа арга хэмжээг Комиссын зүгээс талархан дэмжиж байна.

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулах тарилгуудыг түргэвчилсэн журмаар баталгаажуулж, тарилгын үр нөлөө, сөрөг үр дагаврын талаар шинжлэх ухааны хангалттай нотолгоо цугларaагүй энэ үед хүүхэд, ахмад настан, жирэмсэн эмэгтэй, хорт хавдартай, дархлаа султай иргэдийг дархлаажуулахад болгоомжтой хандах, улмаар коронавируст халдварын эсрэг тарилга нь Дархлаажуулалтын тухай хуулиар тогтоосон заавал хийлгэх, сайн дурын, тархвар судлалын заалтаар хийх тарилгын аль нь болохыг эрх зүйн актаар тогтоож, энэ талаарх албадлага, урамшууллын арга хэмжээ авах хууль зүйн үндэслэлийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

Монгол Улсын Шадар сайдаас Комисст ирүүлсэн 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн ЗГ-2/418 дугаар албан бичигт коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтыг сайн дурын үндсэн дээр явуулж байгаа бөгөөд ямар нэг хязгаарлалт байхгүй болохыг дурдсан боловч 2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн Улсын онцгой комиссын даргын 41 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан Коронавируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журмын 2.1.11-т “төрийн болон худалдаа үйлчилгээний ажилтнууд коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтын хоёр тунд бүрэн хамрагдсан байх” шаардлагыг тусгажээ. Түүнчлэн дархлаажуулалтын үйл явцад иргэдийг ялгаварлан гадуурхсан, хууль зүйн үндэслэлгүйгээр дарамт шахалт үзүүлсэн, архаг хууч өвчтэй, тарилгын дараах хүндрэл үүсэх эрсдэлтэй хүмүүсийг албадаж, амь нас, эрүүл мэндийг нь эрсдэлд оруулсан гэх асуудлаар гомдол, мэдээлэл Комисст олноор ирж байна.

Коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулах тарилга нь сайн дурын тарилга бол ийнхүү албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх эрх зүйн үндэслэлгүй бөгөөд хөдөлмөрийн гэрээ, нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг цуцлах, зорчих эрхийг хязгаарлах нь Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1, 11.1.3 дахь хэсэгт заасан хүний эрхийн хязгаарлалт хуульд үндэслэсэн байх, нийгмийн эрүүл мэнд, хүний бусад үндсэн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах зорилгод хүрэхэд тохирсон байх шаардлагуудад нийцэхгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний

152100003

эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн дараах саналыг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулах тарилга нь Дархлаажуулалтын тухай хуулиар тогтоосон заавал хийлгэх, сайн дурын, тархвар судлалын заалтаар хийх тарилгын алинд хамаарахыг тодорхойлж, энэ талаар албадлагын арга хэмжээ авах эрх зүйн үндэслэлийг бүрдүүлэх;

2.Коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдаагүй нь нийгмийн хамгаалал, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах зэрэг Монгол Улсын хуулиар баталгаажуулсан хүний эрхийг хязгаарлах нөхцөл болохгүй тул зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч, энэ талаарх чиглэлийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх;

3.Хүүхэд, ахмад настан, жирэмсэн эмэгтэй, хорт хавдартай, дархлаа султай хүмүүсийг коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулалтад хамруулахдаа онцгой болгоомжтой хандаж, албадлагын арга хэмжээ авахгүй байх;

4.Коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулах тарилгын сөрөг нөлөөлөл, тарилгын дараах хүндрэл гарсан тохиолдол бүрийг нарийвчлан судалж мэдээллийн сан бүрдүүлэх; Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4 дэх хэсэгт заасан коронавируст халдварын эсрэг дархлаажуулах тарилгын харшлах өвчин эмгэгийн жагсаалт, 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт заасан тарилгын дараах хүндрэлийн жагсаалтыг тус тус Эрүүл мэндийн яамнаас батлаж, мөрдүүлэх, 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх хэсэгт заасны дагуу тарилгын дараах хүндрэл гарсан тохиолдолд иргэд төв, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагад төлбөргүй эмчлүүлэх заалтыг хэрэгжүүлэх;

5.Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1 дэх заалтад заасны дагуу дархлаажуулах тарилгын найрлага, үр нөлөө, тарилгын дараах хүндрэл, энэ талаар авах арга хэмжээний тухай мэдээллийг иргэдэд хүртээмжтэй түгээх;

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН